



EMPODÉRATE DE TU FUTURO: ¿QUÉ ES UN PODER NOTARIAL?

Un **Poder Notarial (POA)** es un **documento legal** que te permite elegir a alguien en quien confíes para que tome decisiones por ti, cuando necesites ayuda o si ya no puedes tomarlas tú mismo. Un poder notarial solo funciona durante tu vida. Si no necesitas ayuda para tomar decisiones, tu poder notarial no se usará.

¡Tu **Poder Notarial es como el seguro del auto!** Esperas nunca necesitarlo, pero te alegrarás de tenerlo si llega el momento.

¿Quién debería tener un poder notarial?

Cualquier persona mayor de 18 años con capacidad legal para tomar decisiones.

- Capacidad legal significa que entiendes de qué se trata el POA y cómo afecta tu futuro.
- Para hacer un POA para Propiedad (y Finanzas), debes entender tus ingresos y bienes.

¿Por qué se necesitan los poderes notariales?

- Incapacidad repentina para tomar decisiones
- Emergencia médica u hospitalización
- Decisiones de fin de vida
- Pérdida de memoria o síntomas de demencia
- Problemas de transporte
- Preocupaciones de seguridad en el hogar
- Dificultad para manejar finanzas
- Detención o encarcelamiento

¡Toda persona mayor de 18 años necesita planificación anticipada porque **nunca sabemos qué puede pasar!**

¿Qué pasa si no haces ningún poder notarial?

Si no creas un Poder Notarial y pierdes la capacidad de tomar decisiones:

- Un juez tendrá que nombrar un tutor para que decida por ti – este proceso en la corte se llama tutela.
- La tutela suele ser cara, lenta y estresante.
- No tendrás control sobre quién será elegido, y puede que no sea la persona que tú hubieras escogido.

En general – ¡si tienes un Poder Notarial, tus amigos y familia no tendrán que ir a la corte de tutela!

Términos del Poder Notarial (POA):

- **Principal (Otorgante):** Tú. La persona que crea el POA y elige un agente.
- **Agente (Empoderado):** La persona en quien confías para tomar decisiones por ti, si alguna vez lo necesitas. Tú le das poder notarial a tu agente. Importante: El albacea de tu testamento o los beneficiarios de tus cuentas no pueden automáticamente actuar como tus agentes.
- **Agente sucesor:** Una persona de respaldo que entra en acción si el primer agente no puede o no quiere actuar.
- **Deber fiduciario:** Tu agente tiene la obligación legal de actuar en tu mejor interés.

Preocupaciones de abuso: Si sospechas abuso, negligencia o explotación, ¡repórtalo de inmediato!

Adult Protective Services 24 horas:

1-866-800-1409

Para Nursing Facilities: 1-800-252-4343

Incluso si tu POA está activo, tus decisiones serán respetadas siempre que puedas entender y comunicar tus deseos. Tu agente no puede anular tus elecciones si todavía puedes decidir por ti mismo.

Para hacer tus propios POAs:

Illinois Legal Aid Online (hazlos gratis):

www.illinoislegalaid.org/power-planning/

Contacta un abogado:

Illinois State Bar Association: (217) 525-5297,
(800) 922-8757 www.illinoislawyerfinder.com

Abogados especializados en Adultos Mayores:
<https://www.naela.org/>



Hay Dos Tipos de Poderes Notariales (POA):

POA para el **Cuidado de la Salud** y POA para la **Propiedad (y Finanzas)**

¡Necesitas **Ambos**! Puedes elegir a la misma persona como tu agente o personas diferentes para cada uno.

¿Quién puede ser tu agente?

- Debe tener al menos 18 años y poder tomar decisiones.
- No puede ser tu médico tratante o proveedor de salud.
- No tiene que ser familiar ni cónyuge.

¿Quién debería ser tu agente?

- **Confiable** – Alguien en quien confíes plenamente.
- **Dispuesto** – Debe aceptar la responsabilidad.
- **Organizado** – Tendrá que guardar recibos y registros.
- **Respetuoso** – Debe seguir tus deseos, no los suyos.

Solo tú puedes decidir hacer un poder notarial – nadie más puede hacerlo por ti.

Poder Notarial para la Propiedad y Finanzas (POA-P)

Le da a tu agente el **poder de manejar tus asuntos financieros y de propiedad** si no puedes hacerlo tú mismo.

Tu agente puede:

- Manejar tus cuentas y finanzas
- Pagar facturas, hablar con el banco, manejar bienes y propiedades
- Hipoteca, renta, impuestos, seguro social, etc.

¿Cuándo empieza?

1. **Inmediatamente**, 2. **Más tarde**, cuando un médico diga por escrito que no puedes manejar tus finanzas, o 3. **Más tarde**, cuando ocurra un evento específico.

¿Cuándo termina?

Cuando recuperas la capacidad de decidir, o puede seguir activo hasta tu fallecimiento.

Poder Notarial para el Cuidado de la Salud (POA-HC)

Le da a tu agente **poder para tomar decisiones médicas** si tú no puedes decidir.

Tu agente puede decidir sobre:

- Médicos
- Tratamientos
- Hospitales o centros médicos
- Cuidado en casa o a largo plazo

Tú puedes dejar saber tus preferencias sobre:

- Soporte vital si un médico cree que no hay chance de recuperación
- Donación de órganos, autopsia, transfusiones, entierro o cremación
- Si no estás seguro, puedes dejarlo en manos de tu agente.

¿Cuándo empieza?

1. **Inmediatamente**, 2. **Más tarde**, cuando un médico diga que no puedes hacer tus propias decisiones, o 3. **Más tarde**, cuando un médico diga que no puedes decidir, pero tu agente puede acceder a tus registros médicos de inmediato.

Período de Reflexión de 30 Días:

Puedes revocar o destruir tu POA-HC en cualquier momento. Con esta opción, si decides destruirlo en un momento de dolor o confusión, tendrás **30 días** para reconsiderar antes de que la decisión sea final.

Nuestra sociedad tiene la obligación fundamental de garantizar la justicia para todos sus miembros. **El Centro Legal para Personas con Discapacidades y Adultos Mayores (CDEL)** ha brindado servicios legales gratuitos a residentes de bajos recursos del condado de Cook durante más de 40 años. Fundada por la Chicago Bar Foundation en 1984, CDEL amplía el acceso a la justicia para las personas afectadas por la pobreza, la discapacidad o la edad.

Financiamiento
proporcionado por

